

1502505-96.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem, soberanas na análise das provas dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502505-96.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502505-96.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2203697/2021 - DEL.POL.CUBATÃO, 19297739 - DEL.POL.CUBATÃO, 612/21/202 - DEL.POL.CUBATÃO, 2203697 - DEL.POL.CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO ARAUJO DE ANDRADE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

THIAGO ARAÚJO DE ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 28 de julho de 2021, por volta das 22h30, na Alameda das Tulipas, próximo ao numeral 408, Vila Santo Antônio, nesta comarca, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 01 (um) automóvel Renault/Kwid, placas EQZ8C53,

ano/modelo 2019/2020, cor preta, e 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, bens pertencentes à vítima Lucineide Silva Gadi.

Consta na denúncia que na data e local dos fatos, a vítima estava no interior de seu veículo estacionado em frente ao imóvel de uma amiga. Nesse contexto, o réu se aproximou do automóvel, surpreendeu a vítima e passou a forçar a fechadura da porta de forma violenta.

Consta que após perceber que a porta estava trancada, o acusado, mediante grave ameaça consistente em exibir uma arma de fogo que portava embaixo de seu casaco, anunciou o assalto, determinou que a ofendida saísse do carro e deixasse a chave na ignição. Em seguida a vítima desceu do automóvel, sendo que o réu ingressou no veículo, assumiu a direção e se evadiu do local em poder do bem subtraído.

Consta também que a ofendida noticiou os fatos às autoridades policiais. Na sequência, policiais militares que faziam patrulhamento na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido Cubatão, receberam a notícia a respeito do roubo do veículo Renault/Kwid e avistaram o referido automóvel transitando em alta velocidade.

Consta ainda que após breve perseguição, os policiais conseguiram alcançar e abordar o veículo conduzido pelo réu, o qual confessou informalmente que havia roubado o automóvel. Em razão desses fatos, o acusado foi preso em flagrante delito. Ainda segundo a denúncia a vítima reconheceu pessoalmente o réu como o autor do roubo.

A denúncia foi recebida em 3 de agosto de 2021 (fls. 87). O réu foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 96 e 101/104). Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 109/110), seguindo-se oitiva da vítima e testemunhas e interrogatório do réu (fls. 133 e 147/151).

Durante a instrução foi instaurado incidente de dependência toxicológica (fls. 144/146), concluindo o laudo apresentado por perito judicial pela imputabilidade do réu (fls. 226/233).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 249/252). Já a d. Defesa pugnou pela absolvição, sustentando insuficiência probatória e, subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para delito de furto, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, o reconhecimento da semi-imputabilidade do acusado com a redução da pena nos termos dos arts. 26, parágrafo único, do Código Penal e 46 da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo e a imposição de regime inicial diverso do fechado (fls. 256/265).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitativa foi bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, boletim de ocorrência de fls. 9/11, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, bem com, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria criminosa igualmente é certa e será atribuída ao réu.

O réu foi preso em flagrante. Flagrante, como já se disse, é a “certeza visual do crime” (Desembargador Rafael Magalhães) e de sua autoria.

Em juízo o réu admitiu a subtração, mas negou grave ameaça com emprego de arma de fogo. Disse que na data dos fatos fazia quinze dias que havia saído de uma clínica de reabilitação na qual estivera internado por dois meses. Na data dos fatos encontrava-se inicialmente na cidade São Paulo e havia se deslocado ao município de Guarujá com o objetivo de buscar documentos que haviam ficado na aludida clínica. Após buscar os mencionados documentos, dirigiu-se à rodoviária a fim de retornar ao município de São Paulo, no entanto, acabou perdendo o ônibus, o que fez com que ficasse nervoso. Consumiu “substâncias” e álcool, e como não possuía meios para retornar a São Paulo abordou a vítima, pedindo a ela que descesse do veículo. Não agrediu nem ameaçou a vítima. Não portava arma de fogo, apenas colocou a mão no bolso. Após se apoderar do automóvel da vítima, seguia conduzindo-o pela rodovia em direção a São Paulo quando foi abordado pelos policiais militares. Reiterou que estava alcoolizado e havia feito o uso de “substâncias”. Já foi condenado por roubo e cumpriu a pena. Não conhecia a vítima nem os policiais que o abordaram. É usuário de cocaína e álcool. Também faz uso de medicamentos antidepressivos e é acompanhado no CAPS desde o ano de 2009 em razão do consumo de drogas. Acrescentou que já não fazia uso de entorpecentes desde sua última internação e que na data dos fatos teve uma recaída. Aduziu que não teria praticado o crime caso não estivesse sob efeito de drogas. Iniciou o consumo de cocaína no ano de 2008, desde então ficou sem consumir drogas pelo período máximo de quatro anos. Esteve por duas vezes internado em clínica de reabilitação (fls. 146 e 151).

A negativa do réu em relação à grave ameaça com emprego de arma de arma de fogo, porém, restou isolada nos autos e em contradição com os demais seguros elementos de prova produzidos.

A vítima contou que estava no interior de seu veículo estacionado e com as portas trancadas, quando o acusado surgiu forçando a maçaneta. Em seguida o réu exibiu uma arma de fogo, momento em que a ofendida saiu do veículo deixando em seu interior um aparelho celular. Após, o réu se evadiu na condução do automóvel. Noticiou o roubo a policiais militares, os quais localizaram o automóvel e prenderam o assaltante. Na delegacia de polícia reconheceu o indivíduo preso pelos policiais como o autor dos fatos. Aduziu que durante o roubo o agente exibiu uma arma de fogo. Estava escuro no local dos fatos, porém, pode afirmar que a arma não era prateada e sim de uma cor bem escura. Ao anunciar o assalto o agente bateu com a arma no vidro da janela do automóvel. Ressaltou ter visualizado a arma de fogo, não se tratando de suposição. Indagada se o armamento em questão era um revólver ou pistola, aduziu não saber identificar modelos de armas de fogo. A ação se deu por volta das 22h e havia pouca iluminação no local dos fatos. O agente trajava uma blusa com capuz. Ao abordar a vítima o indivíduo utilizava o capuz, mas durante o assalto o capuz acabou “saindo” da cabeça dele. Em juízo a vítima reconheceu o réu, sem nenhuma dúvida, como o autor do roubo (fls. 146/147).

A testemunha PM Alexsandro Batista de Oliveira relatou que na data dos fatos quando foi noticiado, via rádio, o roubo de um veículo, que naquele momento trafegava pela rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido município de Cubatão. Após se posicionar pela rodovia visualizou o automóvel em questão passar. Realizou o acompanhamento conseguindo efetuar a abordagem do veículo, o qual era conduzido pelo réu. Ao ser abordado o acusado disse que pretendia se dirigir à cidade de São Paulo, e como não possuía dinheiro resolveu praticar o roubo. Na data dos fatos a vítima reconheceu o réu como o autor do roubo. Em juízo a testemunha reconheceu o réu como o agente preso em flagrante na data dos fatos (fls. 132/133).

A testemunha PM Hernandez Antonio dos Santos relatou que realizava patrulhamento pelo município de Cubatão quando foi noticiado, via rádio, que um veículo modelo Renalt Kwid, cor preta, roubado na cidade de Guarujá trafegava pela rodovia. Ciente das características do automóvel, posicionou-se em um ponto estratégico no acostamento. Ao visualizar o aludido veículo passar em alta velocidade, realizou

acompanhamento logrando efetuar sua abordagem. Em consulta, foi confirmado tratar-se de veículo produto de roubo. No interior do automóvel foi localizado um aparelho celular de propriedade da vítima. Após, o condutor foi levado à delegacia de polícia. Em juízo a testemunha reconheceu o réu como agente que conduzia o veículo da vítima. Acrescentou que o acusado aparentava ter ingerido bebida alcóolica e que durante a abordagem ele afirmou ter roubado o veículo para se deslocar até a cidade de São Paulo (fls. 146 e 150).

A testemunha PM Wellington Costa do Santos relatou estar lotado na cidade de Cubatão. Na data dos fatos foi noticiado, via rádio, que um veículo roubado na cidade de Guarujá seguia pela Rodovia Cônego Domenico Rangoni no sentido do município de Cubatão. Assim, posicionou-se na aludida rodovia, sendo que após alguns minutos visualizou um veículo que ostentava as características informadas. Após realizar acompanhamento do automóvel deu voz de parada ao condutor. Durante a abordagem o indivíduo admitiu que havia roubado o veículo e se dirigia ao município de São Paulo. Em juízo a testemunha reconheceu o réu como o indivíduo abordado conduzindo o veículo da vítima (fls. 146 e 148).

Como se vê, a prova é mais do que suficiente para a condenação do acusado pelo crime narrado na denúncia.

A vítima confirmou em juízo o reconhecimento realizado na fase extrajudicial, e em juízo reconheceu, com segurança, o acusado como o autor dos fatos.

Narrou a vítima que estava no interior de seu automóvel quando o acusado surgiu forçando a maçaneta. Em seguida o réu exibiu uma arma de fogo, inclusive chegou a bater no vidro da janela com o armamento, obrigando-a abrir a porta e deixar seu veículo. Asseverou ainda ter efetivamente visualizado a arma de fogo utilizada pelo réu durante a abordagem, não se tratando de mera suposição.

Como é sabido, nos delitos patrimoniais, as palavras da vítima constituem seguro elemento de convicção, mormente, como no caso, nenhum motivo se evidenciou teria ela para falsamente imputar conduta criminosa a um inocente desconhecido. Sobre o valor das declarações da vítima em crimes de roubo já se decidiu:

"Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade bem comprovadas. Depoimento das vítimas. Reconhecimento. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Causa de aumento bem reconhecida. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Regime inicial fechado mantido pelas circunstâncias concretas do delito. Apelo desprovido" (TJSP, Relator(a): Otávio de Almeida Toledo; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 11/10/2016; Data de registro: 13/10/2016).

"ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que subtraíram, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - PROVA VÁLIDA - RECONHECIMENTO. As declarações das vítimas e testemunhas são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio, quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios. [...]" (TJSP, Relator(a): Willian Campos; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 26/07/2011; Data de registro: 29/07/2011).

Ademais, as testemunhas policiais militares, em seus seguros depoimentos, confirmaram que o réu foi preso em flagrante delito enquanto conduzia o veículo da vítima por uma rodovia, e que ao ser abordado ele informalmente confessou o roubo.

Resta devidamente evidenciado ter sido o roubo praticado com emprego de arma de fogo, conforme firmes relatos das vítimas. A apreensão da arma não é imprescindível para o reconhecimento de seu emprego pelos agentes do roubo, se sua utilização no crime está relatada nas declarações do ofendido, firmes e consentâneas com as demais provas colhidas.

Neste sentido:

"A falta de apreensão da arma não acarreta a insubsistência da causa de aumento de pena prevista pelo art. 157, § 2º, I, do C.P., pois a circunstância pode ser suprida por outro meio probatório, testemunhal, inclusive" (TACRIM-SP-AC-Rel. Haroldo Luz - RT 608/362). Igualmente: "O testemunho da vítima é suficiente para comprovar a presença e/ou a utilização de armas, não sendo imprescindível a sua apreensão" (TACRIM-SP-AC- Rel. Marrey Neto - RJD 10/142). E: "ROUBO ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. QUALIFICADORAS. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. AUMENTO. CRITÉRIO. NÚMERO DE QUALIFICADORAS. 1. A caracterização do roubo qualificado pelo emprego de arma prescinde da respectiva apreensão, se a prova testemunhal demonstrar inequivocamente a circunstância. 2. De acordo com o entendimento prevalecente nesta Câmara, o acréscimo de 3/8 é o mais apropriado ao roubo duplamente qualificado, pois o aumento deve ser graduado de maneira proporcional ao número das qualificadoras" (TJSP; Relator(a): Renê Ricupero; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 06/10/2011; Data de registro: 18/10/2011).

Por outro lado, não há que se falar em desclassificação para delito de furto, quando as provas produzidas nos autos evidenciam que a subtração foi operada mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Tem-se, no caso, que a intimidação se deu por meio da exibição do armamento à vítima, que, temendo pela própria vida, viu-se obrigada a entregar seu veículo.

Observo que para que se configure o crime de roubo basta que haja a intimidação necessária para a subtração do bem almejado, o que evidentemente se deu no caso dos autos. Sendo certo que palavras, gestos ou atos, bem como o simples anúncio de assalto, já são suficientes para caracterizar o roubo, não há como acolher pretensão relativa à desclassificação da conduta para furto.

Neste sentido: "Verificado que houve o anúncio de assalto em circunstâncias capazes de configurar a grave ameaça, suficiente, pois, para tipificar o crime de roubo, não há como prosperar o pleito de desclassificação para o delito de furto, como pretendido (...)" (STJ, Habeas Corpus 174.261/SP, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento em 14/02/2012).

Bem evidentes, assim, autoria e materialidade do delito imputado ao réu na denúncia, passo à dosimetria da pena.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, verifica-se que o réu é portador de mau antecedente, conforme certidão de fls. 34/35.

Registre-se que a extinção de pena anterior há mais de cinco anos não afasta seus efeitos enquanto mau antecedente:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem, soberanas na análise das provas dos autos, apresentaram substancial conjunto probatório que justificou a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque comprovadas a materialidade e a

autoria delitiva, principalmente diante do auto de prisão em flagrante, fls. 4/7; auto de apresentação e apreensão, fl. 9; o laudo de perícia criminal - exame preliminar de substância, fl. 17; a ocorrência policial, fls. 18/20; guia de depósito, fl. 90; o relatório policial, fls. 97/106), pericial (o laudo de perícia criminal, fls. 129/130) e testemunhal, tudo formando um conjunto coerente e harmônico. A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório, demandaria, necessariamente, revolvimento dos fatos e provas que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como é cediço, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes. 3. Nesse contexto, não há se falar em ilegalidade no desvalor atribuído aos antecedentes criminais do recorrente e, em consequência, encontra-se suficientemente motivada a exasperação da pena-base, bem como o não abrandamento do regime de cumprimento da pena. 4. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 1738533/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Em igual sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ATINGIDAS PELO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes. Assim, deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes da ré. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.593.818/SC (Repercussão Geral), ainda não publicado, decidiu, por maioria, que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO - SESSÃO VIRTUAL, julgado em 18/8/2020, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/2020). 3. No que se refere ao regime prisional, não se vislumbra desproporcionalidade da imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 anos de reclusão, os maus antecedentes da acusada implicaram majoração da pena-base, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula 269/STJ. 4. O art. 44 do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente". No caso em análise, o Tribunal de origem asseverou não ser admissível a concessão do benefício, em razão da recidiva da ré e de seus maus antecedentes, sem que possa inferir bis in idem ou arbitrariedade em tal conclusão. 5. Agravo desprovido" (AgRg no HC 629.948/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Portanto, diante do mau antecedente, fixo a pena-base acrescida de um sexto sobre o mínimo legal, ou seja, quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea e, atento ao disposto na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, reduzo as penas retro aplicadas para o mínimo legal: quatro anos de reclusão e dez dias-multa.

Tratando-se de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, aumento de dois terços a pena retro fixada, resultando em seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa.

Anoto inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal e art. 46 da Lei de Drogas.

O réu foi submetido a exame de dependência toxicológica e insanidade mental, tendo o perito judicial constatado que ao tempo dos fatos o acusado era plenamente imputável (222/233).

Registo, no aspecto, que o fato de realizar tratamento com medicação psiquiátrica e, na data dos fatos, supostamente haver consumido bebida alcóolica ou entorpecente, não remete à automática conclusão pela semi-imputabilidade do acusado.

Aliás, o laudo pericial juntado aos autos assim conclui: “ao tempo da ação, o periciado não preenchia os critérios diagnósticos necessários e obrigatórios elencados na CID-10, DSM-V ou CIF para transtorno mental, dependência de álcool ou drogas, bem como a embriaguez e o uso de cocaína alegados não foram provenientes de caso fortuito ou força maior, nem acarretaram distúrbio mental ou perturbação da saúde mental. O uso de medicamentos antidepressivos (Sertralina e Amitril) e indutor do sono (Clorpromazina) não interferem ou interferiram nas capacidades de discernimento, entendimento e/ou de determinação, tanto que, exercia a atividade de motoboy que exige integridade dos reflexos, atenção, concentração e coordenação motora”.

Inviável, destarte, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, eis que a semi-imputabilidade do réu à época dos fatos não restou devidamente evidenciada.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o inicialmente fechado, porquanto a ousadia e periculosidade do réu, portador de mau antecedente, está demonstrada pelo modo de intimidação da vítima, que teve apontada contra si arma de fogo na iminência de ser disparada. O roubo em tais circunstâncias consiste em crime gravíssimo, a demonstrar ousadia e periculosidade de seu autor, incompatível com cumprimento da reprimenda penal em regime mais brando.

Com relação ao instituto da detração, melhor refletindo sobre o tema, verifico ser inconcebível a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, neste momento processual, por não estar demonstrado que o réu preencha tanto os requisitos objetivos, quanto os subjetivos para a progressão imediata de regime de pena, de modo que a análise haverá de ser feita, oportunamente, pelo MM. Juízo da Execução.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Também incabível o sursis, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO THIAGO ARAÚJO DE ANDRADE, qualificado nos autos, incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, às penas de seis anos e oito meses de reclusão em regime inicial fechado e no pagamento de dezesseis dias-multa calculados no mínimo legal.

O réu respondeu preso ao processo e preso deve permanecer, ainda que deseje recorrer desta sentença, pois persistem os requisitos ensejadores da custódia cautelar decretada expostos nas decisões de fls. 61/65, 144/146, 196 e 234. O crime de roubo é grave e acomete a sociedade de patológica intranquilidade, trazendo desassossego à comunidade local. A ordem pública ver-se-ia fragilizada pela

presença do réu no meio social.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Defiro ao réu, assistido pela Defensoria Pública, os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

Oportunamente, arquivem-se.

P. I. C.

Guaruja, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA